

1500847-62.2021.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS BAHIA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

VINICIUS BAHIA DE ALMEIDA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 18 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500847-62.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500847-62.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS BAHIA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

VINICIUS BAHIA DE ALMEIDA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 20h30, na Rua Seis, nº 656, Itaguaí, nesta cidade e comarca de Mongaguá, nas proximidades do Centro de Detenção Provisória

deste mesmo Município, o réu trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) tijolos de maconha, com peso total bruto de 1.320 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.42/44). A denúncia foi recebida em 19/10/2021 (fls. 42/44) e o réu foi citado na mesma data e oportunidade. Resposta à Acusação às fls. 48/51.

Em audiência de instrução foi ouvida uma testemunha, bem como interrogado o réu. Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação de pena mínima. É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição/apreensão (fls. 08/09), auto de constatação (fls. 10), fotografia (fls. 22), laudo pericial (fls. 142/144), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial, o réu alegou que no dia 18/10/2021, no período da manhã, foi até a cidade de Itanhaém, juntamente com mãe de um rapaz que foi preso na ocasião em que estava de piloto em um veículo celta, o qual foi apreendido. Informou que foi até a Delegacia de Itanhaém com mãe e o irmão do rapaz. Disse que após ficar dia inteiro na cidade de Mongaguá, recebeu uma ligação na qual foi perguntado sobre os ocupantes do Celta. Respondeu que eles haviam sido presos. Disse ainda que a pessoa no telefone perguntou ao réu se queria ganhar um dinheiro para pegar uma bolsa que continha celular e entregar dentro de uma mata para um "cara". Confessou aceitar a proposta pela quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alegou que foi até a mata, encontrou o "cara" e lhe entregou a bolsa. Todavia, o indivíduo estava armado, que o alarme do presídio disparou. Disse que o rapaz entrou no carro e pediu ao réu que fugisse do local. Afirmou que em determinado momento o réu viu uma viatura e tal indivíduo lhe ameaçou e pulou do carro, que estava em movimento, porém deixou a bolsa. Disse que o veículo deslizou e o réu desceu do carro, tentou fugir, mas foi detido. Informou, ainda, que o veículo que estava dirigindo é de sua mãe. Disse conhecer IGOR, rapaz que foi preso em Itanhaém, desde a infância. Em Juízo negou que iria jogar a bolsa para dentro do CPP, afirmou que estava com a droga, que serviria para seu consumo pessoal. Negou ter dito o que consta do interrogatório na fase inquisitiva. Disse que quando da abordagem policial estava indo embora e o GPS o encaminhou ao local. Afirmou que comprou os aparelhos de telefone celular para revender na internet. Após ser interpelado pelo advogado, reconheceu que a droga não serviria para seu consumo.

A testemunha Alessandro Silva Nascimento, guarda civil municipal, disse que na data dos fatos estavam realizando patrulhamento e receberam denúncia de que na região do presídio havia tentativa de arremesso de mochila. Informou que se depararam com uma Ecosport em alta velocidade e, em certo momento, o veículo entrou na região de mata e o réu desembarcou do veículo e dispensou a mochila, correu e pulou em para dentro de uma residência, tendo acompanhado o acusado e o alcançado. Informou que o acusado havia recebido sinal de parada e não obedeceu. Mencionou que o denunciado confessou que iria arremessar a mochila para dentro do presídio e quando a sirene tocou o réu se assustou e fugiu.

A toda evidência o réu tentou se escusar de sua responsabilidade criminal por meio de versões desconexas e fantasiosas. Na delegacia de polícia, declinou narrativa de confissão qualificada, na qual confirmou que concordou entregar a bolsa no presídio pela quantia de R\$ 5.000,00, mas não sabia que em seu interior se encontravam os entorpecentes.

Em Juízo inovou afirmando ter ciência de que no interior da bolsa havia o entorpecente apreendido às fls. 08/09 e periciado às fls. 142/144, informando, porém, que os mais de um quilo e trezentos de maconha se prestariam a seu consumo pessoal, reclamando, na sequência, ter problemas de saúde referente à imunidade, não sabendo explicar como o consumo de tanta droga seria compatível com sua enfermidade.

Nota-se que, apesar de ter sido orientado por seu patrono a confessar, o réu assim não procedeu, já que em nenhum momento demonstrou ânimo de colaborar com a administração da justiça, pelo contrário, querendo convencer de suas versões falaciosas.

Por sua vez, a testemunha, guarda civil municipal que efetuou a abordagem ao réu e sua prisão, narrou que receberam a informação de que havia pessoas na região do presídio, tentando arremessar uma mochila. Afirmou que quando se dirigiam ao local, se depararam com um veículo em alta velocidade, que adentrou a região de mata e o acusado dispensou a mochila, correu e invadiu uma residência, onde foi capturado. Finalizou o guarda civil seu depoimento mencionando que o réu teria confessado informalmente que tentou arremessar a mochila para dentro do estabelecimento prisional, mas a sirene tocou e por isso se evadiu.

Verifica-se que o acusado se encontrava nas imediações do centro de progressão penitenciária (CPP), na posse do entorpecente apreendido, quando visualizado pelos guardas e abordado.

Assim é que a prova permite a segurança de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, “trazer consigo”, bem como indica que o acusado se encontrava nas imediações do estabelecimento prisional, sendo a droga destinada ao consumo dos detentos, motivo pelo qual a condenação é medida de rigor. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas para majoração da sanção base. Ressalto que a quantidade de entorpecente encontrado na posse do réu é bastante significativa, o que atrairia o quanto consta do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, porém referida circunstância será analisada por ocasião da terceira fase da dosimetria, curvando-se o Juízo ao entendimento dominante no c. STJ, a fim de evitar bis in idem.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, não podendo as múltiplas versões oferecidas pelo réu ou a confissão qualificada ensejar a incidência da atenuante legal. Ressalto que a confusa narrativa do denunciado em nenhum momento foi empregada para formar a convicção do Juízo, já que ora buscou se eximir da responsabilidade penal, ora tentou obter a desclassificação do delito.

Finalmente, anoto ser o denunciado primário na data dos fatos. Nada obstante, o acusado estava na posse de grande quantidade de entorpecente (1.320 Kg de maconha), que pretendia fazer ingressar em estabelecimento prisional, local em que se almeja a ressocialização dos custodiados.

Como cediço, não é qualquer pessoa que tem acesso à referida quantidade de droga, muito menos tem a ousadia de fornecê-la a detentos. Por óbvio, o acusado estava envolvido em atividades ilícitas e tinha contato com reeducandos ou alguém a seu mando, de forma a possibilitar o tráfico em situação tão especial.

É de se salientar que o acusado reside em Barueri e que não comprovou qualquer motivo lícito para se encontrar nesta comarca na data dos fatos, de modo a levar à conclusão de que veio à cidade destinado ao cometimento do crime.

Desta feita, o perfil do acusado se afasta do “pequeno traficante”, aquele ao qual a benesse legal é destinada. O beneficiário do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é aquele traficante eventual, que lida com pequena quantidade de drogas e que não guarda ligação com atividades ilícitas e organizações criminosas, não sendo demais mencionar que o réu não provou o exercício de qualquer atividade lícita de onde retire seu sustento. Ao contrário, vê-se o réu processado pelo crime de roubo, na comarca em que reside.

Afasto, por esses fundamentos, a incidência do redutor constante do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Finalmente, o denunciado, conforme já repisado, cometeu o crime nas imediações de estabelecimento prisional, atraindo a incidência da causa de aumento de pena constante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, sanção que resta majorada e tornada definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, inexistentes informações a respeito da situação financeira do acusado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, conforme previsão legal do artigo 33, §3º, do Código Penal, uma vez que a circunstância judicial negativa referente à quantidade de droga, embora reconhecida, somente não foi valorada naquela fase em função de evitar bis in idem, em observância à jurisprudência atual do c. STJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado VINICIUS BAHIA DE ALMEIDA como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

AUTORIZO a destruição dos aparelhos de telefone celular e acessórios apreendidos.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 7 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA